ZAKON

O JAVNOM PRAVOBRANITELJSTVU

("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 1/1997, 8/2003 i 1/2013)

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1

Javno pravobraniteljstvo je državno tijelo koje poduzima mjere i pravna sredstva radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Hercegbosanske županije (u daljnjem tekstu: Županija) i općina u njenom sastavu.

Javno pravobraniteljstvo obavlja i druge poslove sukladno zakonu.

Članak 2

Javno pravobraniteljstvo obavlja svoju funkciju sukladno Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) i Ustavu Županije, a na temelju federalnih županijskih zakona.

Članak 3

Državna tijela, poduzeća i druge pravne osobe dužni su javnom pravobraniteljstvu dostavljati podatke i obavijesti o ugrožavanju, narušavanju ili osporavanju prava i stvari u vlasništvu Županije i općina, radi poduzimanja pravnih radnji i sredstava za koje je javno pravobraniteljstvo ovlašteno.

Tijela iz stavka 1. ovog članka dužna su, na zahtjev javnog pravobraniteljstva dostaviti podatke, obavijesti i spise koji su mu potrebni za poduzimanje radnji za koje je ovlašteno.

Javno pravobraniteljstvo poduzima pravne radnje i sredstva za ostvarivanje funkcije iz članka 1. ovog Zakona i na vlastitu inicijativu.

Članak 4

Propisi o radnim odnosima djelatnika u tijelima uprave shodno se primjenjuju i na djelatnike javnog pravobraniteljstva, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Članak 5

Propisi o državnoj upravi koji se odnose na rukovođenje i odgovornost rukovoditelja tijela uprave i njegovog zamjenika shodno se primjenjuju i na javne pravobranitelje i njihove zamjenike, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Članak b

U javnom pravobraniteljstvu u službenoj uporabi su hrvatski i bošnjački jezik i latinično pismo.

Članak 7

Javno pravobraniteljstvo ima pečat koji sadrži naziv pravobraniteljstva, te naziv i grb Županije.

Na zgradi u kojoj je smješteno javno pravobraniteljstvo moraju biti istaknuti naziv pravobraniteljstva i grb Županije.

II. USTROJSTVO I DJELOKRUG JAVNOG PRAVOBRANITELJSTVA

Članak 8

Javna pravobraniteljstva su:

1. Općinsko javno pravobraniteljstvo,

2. Županijsko javno pravobraniteljstvo.

Članak 9

Općinsko javno pravobraniteljstvo osniva se za područje jedne ili više općina.

Županijsko javno pravobraniteljstvo osniva se za područje Županije.

Članak 10

Općinska javna pravobraniteljstva su:

1. Općinsko javno pravobraniteljstvo u Drvaru - za područje općina Drvar i Grahovo,

2. Općinsko javno pravobraniteljstvo u Livnu - za područje općina Livno i Glamoč,

3. Općinsko javno pravobraniteljstvo u Tomislavgradu - za područje općina Tomislav-grad i Kupres.

Županijsko javno pravobraniteljstvo obavlja svoju funkciju u okviru prava utvrđenih zakonom za područje Županije.

Sjedište Županijskog javnog pravobraniteljstva je u Livnu.

Članak 12

Općinsko javno pravobraniteljstvo u ostvarivanju svojih funkcija obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općine, njenih tijela, drugih državnih tijela i fondova koje imaju svojstvo pravne osobe, a koja se financiraju iz proračuna općine ili u odnosu na njih općina vrši osnivačka prava.

Županijsko javno pravobraniteljstvo u ostvarivanju svojih funkcija obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Županije, njenih tijela, drugih državnih tijela i fondova koje imaju svojstvo pravne osobe, a koja se financiraju iz proračuna

Županije ili u odnosu na njih Županija vrši osnivačka prava.

Članak 13

Tijela iz članka 12. ovog Zakona dužna su pravovremeno izvijestiti nadležno javno pravobraniteljstvo o slučajevima u kojima je ono ovlašteno zastupati ih i ulagati pravna sredstva i poduzimati zakonom određene pravne radnje i dostaviti mu svu potrebnu dokumentaciju.

Poslove zastupanja tijela iz članka 12. ovog Zakona javno pravobraniteljstvo obavlja u svim sudskim i upravnom postupku, sukladno posebnom zakonu.

Javno pravobraniteljstvo može zastupati državna tijela koja su tužena u upravnom sporu, ako ga oni na to ovlaste, kad je povrijeđena imovina i imovinski interesi Županije, odnosno općine.

Članak 14

U obavljanju poslova zastupanja javno pravobraniteljstvo je ovlašteno poduzimati sve radnje koje poduzima stranka u postupku.

Članak 15

Javno pravobraniteljstvo poduzima pravne radnje i pravna sredstva radi zaštite vlasništva Županije, odnosno općina, kad je za to ovlašteno posebnim propisom.

U obavljanju pravnih radnji i pravnih sredstava iz stavka 1. ovog članka, kao i u drugim slučajevima kad je na to ovlašteno posebnim propisom, javno pravobraniteljstvo ima položaj i prava stranke.

Ukoliko je radi zaštite interesa tijela iz članka 12. ovog Zakona potrebno da javno pravobraniteljstvo postupa pred inozemnim sudovima, arbitražama i drugim inozemnim državnim tijelima i organizacijama, javno pravobraniteljstvo može ovlastiti

Federalno javno pravobraniteljstvo da ga zastupa, sukladno federalnom zakonu.

Članak 16

Ako Županijsko javno pravobraniteljstvo treba po zakonu zastupati stranke čiji su interesi u suprotnosti, a

jedna od njih je Županija, Županijsko javno pravobraniteljstvo zastupa Županiju.

Ako općinsko javno pravobraniteljstvo treba po zakonu zastupati stranke čiji su interesi u suprotnosti, a jedna od njih je općina, općinsko javno pravobraniteljstvo zastupa općinu.

Ako općinsko javno pravobraniteljstvo treba po zakonu zastupati općine na području za koje je osnovano, a čiji su interesi u suprotnosti neće zastupati ni jednu od tih općina.

Ako nastupe okolnosti zbog kojih Općinsko javno pravobraniteljstvo koje je po Zakonu mjerodavno da zastupa općinu na području za koje je osnovano ne može funkcionirati, do otklanjanja tih okolnosti poslove zastupanja Općine preuzima Županijsko javno pravobraniteljstvo

U slučaju da nadležno javno pravobraniteljstvo po zakonu treba zastupati stranke čiji su interesi u suprotnosti, a ni jedna od tih stranaka nije Županija, odnosno općina, nadležno javno pravobraniteljstvo neće zastupati te stranke.

Članak 17

U postupku donošenja općih akata, kojima se uređuju imovinsko-pravni odnosi, prava i obveze prema stvarima i vlasništvu Županije, odnosno općina, obvezno se pribavlja mišljenje nadležnog javnog pravobranitelja.

Članak 18

Javno pravobraniteljstvo pruža stručnu pomoć tijelima iz članka 12. ovog Zakona u rješavanju imovinsko-pravnih pitanja i daje mišljenje u svezi sa zaključivanjem ugovora imovinsko-pravne prirode (u daljnjem tekstu: mišljenje).

Tijela iz članka 12. ovog Zakona dužna su pribaviti mišljenje javnog pravobraniteljstva prije zaključenja ugovora o kupoprodaji, zamjeni, zakupu, prijenosu na privremeno ili trajno korišćenje stvari uz naknadu ili bez naknade, ugovora o koncesiji, ugovora o građenju, kao i drugih ugovora kojima se pribavljaju stvari ili raspolaže stvarima, odnosno materijalnim pravima.

Kada je predmet ugovora iz stavka 2. ovog članka pokretna stvar ili imovinsko pravo čija vrijednost ne prelazi iznos od 3.000,00 DEM nije obvezno pribavljanje mišljenja javnog pravobraniteljstva.

Javno pravobraniteljstvo dužno je dati mišljenje iz stavka 1. i 2. ovog članka najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva i potrebne dokumentacije, a u naročito složenim slučajevima u roku od 30 dana.

Članak 19

Tijela iz članka 12. ovog zakona dužna su zaključeni ugovor imovinsko-pravne prirode dostaviti javnom pravobraniteljstvu u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora.

Ako javno pravobraniteljstvo ocijeni da je zaključeni ugovor ništavan podnijet će tužbu za utvrđivanje ništavnosti, a u slučaju da ugovorena cijena ne odgovara prometnoj vrijednosti - tužbu za poništenje ugovora ili izmjenu ugovora.

III. JAVNI PRAVOBRANITELJI I NJIHOVI ZAMJENICI

1. Imenovanje javnih pravobranitelja i njihovih zamjenika

Članak 20

Za javnog pravobranitelja i zamjenika javnog pravobranitelja može biti imenovan državljanin Federacije koji ima prebivalište na području Federacije, koji je diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, te ima iskazane stručne i radne sposobnosti.

Javni pravobranitelj, odnosno zamjenik javnog pravobranitelja se imenuje na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Nacionalni sastav javnih pravobranitelja i njihovih zamjenika u cjelini mora odražavati nacionalnu strukturu pučanstva Županije.

Članak 21

Za općinskog javnog pravobranitelja i njegovog zamjenika može biti imenovana osoba, koja pored uvjeta

iz članka 20. ovog Zakona ima najmanje dvije godine radnog iskustva poslije položenog pravosudnog ispita na imovinsko-pravnim poslovima u pravobraniteljstvu, pravosudnim tijelima i drugim državnim tijelima, odnosno četiri godine na drugim pravnim poslovima.

Za Županijskog javnog pravobranitelja, odnosno njegovog zamjenika može biti imenovana osoba koja ima najmanje četiri godine radnog iskustva na poslovima utvrđenim stavkom 1. ovog članka, odnosno osam godina na drugim pravnim poslovima.

Članak 22

Općinske javne pravobranitelje i njihove zamjenike imenuje Općinsko Vijeće većinom glasova na prijedlog općinskog načelnika" (u daljnjem tekstu: nositelj izvršne vlasti općine)

Članak 23

Županijskog javnog pravobranitelja i njegovog zamjenika imenuje većinom glasova Skupština Županije na prijedlog Vlade Hercegbosanske županije.

Članak 24

Imenovanje javnih pravobranitelja, odnosno njihovih zamjenika obavlja se na temelju javnog natječaja objavljenog u sredstvima javnog informiranja koji su dostupni svim građanima Županije.

Javni pravobranitelji imenuju se na temelju javnog natječaja kojeg objavljuje Ministarstvo pravosuđa i uprave, odnosno nositelji izvršne vlasti općine

Javni natječaj iz stavka 1. ovog članka za imenovanje zamjenika javnog pravobranitelja objavljuje Ministarstvo na prijedlog javnog pravobranitelja odnosno nositelja izvršne vlasti općine na prijedlog općinskog pravobranitelja o slobodnom mjestu zamjenika javnog pravobranitelja.

Javni natječaj iz stavka 1. ovog članka sadrži naziv javnog pravobraniteljstva, broj zamjenika javnog pravobranitelja, ukoliko se vrši imenovanje zamjenika javnog pravobranitelja, koji će se imenovati, zakonske uvjete koje kandidat za javnog pravobranitelja, odnosno zamjenika javnog pravobranitelja treba ispunjavati, rok za podnošenje prijava, dokaze i podatke koje uz prijavu treba podnijeti i naziv tijela kome se prijava podnosi.

Članak 25

Kandidat podnosi prijavu za imenovanje Ministarstvu neposredno ili preporučeno putem pošte.

Rok za podnošenje prijava ne može biti kraći od 15 dana od dana objave natječaja.

Uz prijavu za imenovanje kandidat prilaže dokaze o ispunjavanju zakonskih uvjeta za javnog pravobranitelja, odnosno njegovog zamjenika i podatke o dosadašnjem radu.

Prijave kandidata sa dokazima i podacima obrađuje Ministarstvo, utvrđuje listu kandidata abecednim redom i sa mišljenjem o stručnim sposobnostima kandidata dostavlja Vlada na daljnju proceduru.

Prijave kandidata s dokazima i podacima u općinama obrađuje nositelj izvršne vlasti i dostavlja Općinskom vijeću na daljnju proceduru.

Prijave kandidata koje ne sadrže podatke i dokaze iz stavka 3. ovog članka neće se uzimati u razmatranje.

Članak 26

Odluku o imenovanju predsjednik Skupštine Županije dostavlja imenovanom kandidatu i javnom pravobraniteljstvu u koje je javni pravobranitelj, odnosno njegov zamjenik imenovan.

Odluku o imenovanju općinskog pravobranitelja, odnosno zamjenika pravobranitelja, dostavlja imenovanom kandidatu predsjednik Općinskog vijeća.

Odluka o imenovanju objavljuje se u " Narodnim novinama Hercegbosanske županije" odnosno Službenom glasniku općine.

Poslije izvršenog imenovanja Ministarstvo odnosno nositelj izvršne vlasti općine vraća dokumentaciju kandidatima koji nisu imenovani.

Članak 27

Prije stupanja na dužnost javni pravobranitelj i njegov zamjenik daju prisegu.

Tekst prisege glasi:

"Prisežem da ću se u obavljanju službe javnog pravobranitelja - zamjenika javnog pravobranitelja pridržavati Ustava i zakona Federacije i Ustava i zakona Županije, te da ću službu obavljati savjesno."

Članak 28

Javni pravobranitelj i njegov zamjenik daju prisegu iz članka 24. ovog Zakona pred predsjednikom Skupštine Županije odnosno predsjednikom Općinskog vijeća.

Ukoliko javni pravobranitelj, odnosno njegov zamjenik bez opravdanog razloga ne dadne prisegu u roku od 30 dana od dana imenovanja smatra se da nije ni imenovan.

2. Prestanak službe javnom pravobranitelju i njegovom zamjeniku

Članak 29

Javnom pravobranitelju, odnosno njegovom zamjeniku služba prestaje istekom mandata, smjenjivanjem ili podnošenjem ostavke.

Članak 30

Javnom pravobranitelju, odnosno njegovom zamjeniku prestaje služba istekom vremena na koje su imenovani, ukoliko se sukladno odredbama ovog Zakona ne provede postupak ponovnog imenovanja, o čemu odluku donosi Skupština Županije odnosno Općinsko vijeće.

Članak 31

Postupak za smjenjivanje javnog pravobranitelja, odnosno njegovog zamjenika pokreće se:

- ako bude osuđen za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje službe javnog pravobranitelja, odnosno njegovog zamjenika;

- ako se utvrdi da je počinio povredu službe, odnosno ugleda službe javnog pravobranitelja, odnosno njegovog zamjenika;

- ako se utvrdi da nije stručno sposoban za obavljanje službe javnog pravobranitelja ili njegovog zamjenika ili ako duže vrijeme ne postiže zadovoljavajuće rezultate u radu, odnosno ako duže vrijeme neuredno obavlja službu;

- ako se na temelju mišljenja ovlaštene zdravtvene ustanove utvrdi da je trajno izgubio radnu sposobnost za obavljanje službe.

Članak 32

Prijedlog za smjenjivanje javnog pravobranitelja, odnosno njegovog zamjenika daje ministar pravosuđa i uprave i Vlada.

Prijedlog za smjenjivanje javnog pravobranitelja, odnosno njegovog zamjenika može dati nositelj izvršne vlasti općine i županijski javni pravobranitelj, a za zamjenika općinskog javnog pravobranitelja može dati i općinski javni pravobranitelj.

Članak 33

Javne pravobranitelje, odnosno njegove zamjenike smjenjuje Skupština Županije odnosno Općinsko vijeće.

Članak 34

Javni pravobranitelj, odnosno njegov zamjenik podnosi ostavku Skupštini Županije odnosno Općinskom vijeću.

Javnom pravobranitelju, odnosno njegovom zamjeniku, koji je podnio ostavku na obavljanje službe, služba prestaje sukladno propisima o državnoj upravi.

3. Prava i dužnosti javnih pravobranitelja i njihovih zamjenika

Članak 35

Javni pravobranitelj dužan je čuvati svoj ugled i ugled javnog pravobraniteljstva.

Javni pravobranitelj, odnosno njegov zamjenik ne može biti zastupnik u Skupštini Županije, odnosno vijećnik u općinskom vijeću.

Javni pravobranitelj, odnosno njegov zamjenik ne smije pripadati ni jednoj političkoj stranci, niti učestvovati u njenim aktivnostima.

Bračni drugovi, srodnici u pravoj liniji, odnosno srodnici u pobočnoj liniji do drugog stupnja ne mogu obavljati službu javnog pravobranitelja, odnosno njegovog zamjenika u istom pravobraniteljstvu.

Javni pravobranitelj, odnosno njegov zamjenik ne mogu obavljati drugu službu ili posao.

Posebnim pravilnikom utvrdit će se koja služba, odnosno posao nije spojiva sa službom javnog pravobranitelja, odnosno njegovog zamjenika, sukladno odredbi stavka 5. ovog članka, koji će donijeti ministar pravosuđa i uprave u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Javna pravobraniteljstva su obvezna Izvješće za proteklu godinu podnijeti županijskoj Skupštini odnosno Općinskom vijeću najkasnije do srpnja tekuće godine

Članak 36

Pravila o parničnom postupku o izuzeću sudaca ili sudaca porotnika shodno se primjenjuju i na izuzeće javnog pravobranitelja, odnosno njegovog zamjenika.

Izuzeće javnog pravobranitelja, odnosno njegovog zamjenika ne mogu tražiti stranke.

O izuzeću općinskog javnog pravobranitelja, odnosno njegovog zamjenika odlučuje županijski javni pravobranitelj, a o izuzeću županijskog javnog pravobranitelja, odnosno njegovog zamjenika odlučuje ministar pravosuđa i uprave.

Javni pravobranitelj, odnosno njegov zamjenik za vrijeme službe ima pravo na plaću i druge naknade utvrđene posebnim zakonom.

IV. DJELATNICI JAVNOG PRAVOBRANITELJSTVA

Članak 38

U javnom pravobraniteljstvu postoji potreban broj stručnih savjetnika i drugih djelatnika s odgovarajućom stručnom spremom za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova.

Članak 39

Poslove stručnog savjetnika u općinskom javnom pravobraniteljstvu može obavljati osoba koja je diplomirani pravnik sa položenim stručnim ispitom.

Poslove stručnog savjetnika u Županijskom javnom pravobraniteljstvu može obavljati osoba koja je diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom.

Članak 40

U javnom pravobraniteljstvu se zasniva radni odnos sa određenim brojem pripravnika - diplomiranih pravnika.

Broj pripravnika iz stavka 1. ovog članka utvrđuje javni pravobranitelj aktom o unutarnjoj organizaciji.

Članak 41

Unutarnju organizaciju u javnom pravobraniteljstvu utvrđuje javni pravobranitelj.

Na akt javnog pravobranitelja iz stavka 1. ovog članka suglasnost daje ministar pravosuđa i uprave.

V. SREDSTVA ZA RAD JAVNIH PRAVOBRANITELJSTAVA

Članak 42

Sredstva za rad Županijskog pravobraniteljstva osiguravaju se iz Proračuna Županije, a za rad Općinskog pravobraniteljstva osiguravaju se iz Proračuna općine

Sredstva za rad javnih pravobraniteljstava obuhvaćaju sredstva za obavljanje redovne djelatnosti (sredstva za plaće javnog pravobranitelja i njegovog zamjenika i ostalih djelatnika, sredstva za materijalne troškove, sredstva za amortizaciju stvari, opreme i zgrada) i sredstva za posebne namjene.

Članak 43

Financijsko materijalno poslovanje javnih pravobraniteljstava obavlja se na način koji važi za tijela državne uprave.

Za radnje poduzete u zastupanju pred sudovima i drugim tijelima javno pravobraniteljstvo ima pravo na naknadu troškova prema tarifi i nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

Sredstva koja prilikom zastupanja ostvari javno pravobraniteljstvo prihod su proračuna Županije.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42

Javna pravobraniteljstva utemeljena ovim zakonom počet će s radom najkasnije do 1. ožujka 1997. godine.

Do dana početka rada javnih pravobraniteljstava utvrđenih stavkom 1. ovog članka Skupština Županije izvršit će imenovanje javnih pravobranitelja, odnosno njihovih zamjenika.

Članak 43

Javni pravobranitelj donijet će u roku od 30 dana od dana početka rada javnog pravobraniteljstva akt o unutarnjoj organizaciji javnog pravobraniteljstva.

Članak 44

Ministar pravosuđa i uprave u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijet će pravilnik o poslovanju i vođenju-evidencija u javnom pravobraniteljstvu.

Članak 45

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".

Samostalni članovi Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o pravobraniteljstvu

("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 8/2003)

Članak 14

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine HBŽ da utvrdi prečišćeni tekst Zakona o pravobraniteljstvu.

Članak 15

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama HBŽ.

Samostalni član Zakona o izmjSenama
Zakona o pravobraniteljstvu

("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 1/2013)

Članak 2

Zakon stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".

Tip dokumenta:	Propis
Naslov:	**ZAKON O JAVNOM PRAVOBRANITELjSTVU ("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 1/1997, 8/2003 i 1/2013)**
Rubrika:	IV-2 - Pravosuđe, sudski i drugi postupci i kazneno zakonodavstvo/Tužilaštvo, organi za zaštitu imovinskih prava i interesa
Nivo dokumenta:	Hercegbosanska županija
Glasilo:	**Narodne novine Hercegbosanske županije, broj 1/2013 od 14/01/2013**
Vrsta propisa:	Zakoni
Propis na snazi:	08/02/1997 -
Verzija na snazi:	21/12/2012 -
Ukaz:	Temeljem članka 26.e) Ustava Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije, broj 03/96, 09/00, 09/04 i 10/05) i članka 98. Poslovnika Skupštine Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 8/03, 14/03, 1/04, 6/05 i 5/08) Skupština Hercegbosanske županije na sjednici održanoj dana 21. 12. 2012. god. donijela je ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNOM PRAVOBRANITELJSTVU HBŽ
Donosilac:	Skupština Hercegbosanske županije
Unijeto u bazu:	14/07/2021
Komentar urednika:	-
Radi dobijanja potpunijih informacija o svim verzijama ovog propisa, aktivirajte tab "lična karta propisa".	
Komentar korisnika:	-

Mijenjanje komentara korisnika